

第64問

甲は、乙の自動車に放火しようと考え、乙の居住するマンションの住民専用の駐車場に駐車されていた乙所有の自動車（以下「乙車」という。）に約1.5リットルのガソリンを車体全体にかけた上で、ガスライターで点火した。当時、乙車は、十分な量のガソリンを積載していた。

乙車の周辺には、乙以外の者の所有する自動車が2台停められており、また、マンション住民が捨てるゴミ集積場が設置されており、同所には可燃性のゴミ約300キログラムが置かれていた（以下、2台の自動車とゴミ集積場及び集積場内のゴミを合わせて「本件周辺物」という。）。一方、乙の居住するマンションを含め、人が立ち入る建造物等からは少なくとも20メートル以上離れていた。甲は、本件周辺物が乙車から数メートル離れていたことから、乙車に火をつけても本件周辺物に延焼することはないだろうと思っていた。しかし、現実には、自動車全体にガソリンをかけた上で、点火した場合、給油口内のプラスチック樹脂製の給油キャップ等に引火し、更にガソリントank内の気化ガスに引火する等してタンクが爆発するおそれがあり、そうなれば、本件周辺物にも延焼するおそれはあった。

甲が点火して立ち去った後、乙車が数か所にわたって炎が上がり、その炎の幅は約10センチメートル、高さは約30センチメートルであったところをマンションの管理人が発見し、通報を受けて駆けつけた消防士らの消火活動により、鎮火した。

甲の罪責について、論じなさい。

本問は、公共の危険の発生に関する判断を示した最決平15.4.14【百選Ⅱ85】を素材とする問題である（以下「素材判例」という。）。

- 1 まず、乙車が110条1項の対象物件であること、焼損に至っていることは、明らかである。

しかし、本問では、乙車周辺には、人が立ち入る建造物等からは少なくとも20メートル以上離れており、108条及び109条1項の対象物件（建造物等）に対する延焼の危険は生じていない。そのため、「公共の危険」が発生していないのではないかが問題となる（**論点**「公共の危険」（109Ⅱ等）の意義  司H25,予R3）。

 267 頁  136 頁

この点について、素材判例は、「同法（注：刑法）110条1項にいう『公共の危険』は、必ずしも同法108条及び109条1項に規定する建造物等に対する延焼の危険のみに限られるものではなく、不特定又は多数の人の生命、身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれると解するのが相当である。」とした。

そして、本問類似の事案において、「市街地の駐車場において、被害車両からの出火により、第1、第2車両に延焼の危険が及んだ等の本件事実関係の下では、同法110条1項にいう『公共の危険』の発生を肯定することができる」として、公共の危険の発生を肯定した。

2台の自動車は「多数の人……の財産」とは言い難いだろうから、「不特定……の人の……財産」に当たるのかという点が問題となる。

この点について、不特定性について素材判例はその意義を明らかにしていないものの、その調査官解説によれば、偶然性を意味するという立場が最も適当であると解されている。

そのように解すれば、この2台の自動車が偶然に駐車されていた場合には、不特定性を肯定することができる。

また、侵害の危険が財産のみに及ぶ場合には、毀棄罪の法定刑に比して、110条1項の刑が相当に重いこととの均衡、放火罪が、火の伝播性・拡散性、その不確定性、侵害の態様、結果が重大となる危険性を背景とした犯罪類型であることから、燃焼や侵害の及ぶ物理的大きさ（規模）を問題にするべきであるとする有力説がある。素材判例の調査官解説によれば、「市街地の駐車場において」「第1、第2車両に延焼の危険が及んだ等」などの言い回しやおおよそ財産的価値を認めがたいゴミ集積場に対する延焼の危険も認定されていることから、規模についても勘案した上で、「公共の危険」の発生を認めたものであるとされる。

- 2 さらに本問では、甲が乙車に火をつけても本件周辺物に延焼することはないだろうと思っていたため、「公共の危険」の発生に対する認識を欠く。そのため、故意が認められるためには、その認識が必要なのかが問題となる（**論点**「公共の危険」（109Ⅱ等）の認識の要否  司H25,予R3）。

 268 頁  136 頁

学説上は必要説も主張されているが、判例（最判昭60.3.28【百選Ⅱ86】）は、「刑法110条1項の放火罪が成立するためには、火を放って同条所定の物を焼燬する認識のあることが必要であるが、焼燬の結果公共の危険を発生させることまでを認識する必要はないものと解すべきである」として、不要説に立つ。

判例の立場に従えば、「公共の危険」発生の認識が無くても故意の成否に影響しないことになるから、甲に建造物等以外放火罪が成立する。

答案構成

1 他人所有建造物等以外放火罪（110 I）の成否

↓

問題ない要件の検討

↓

2 「公共の危険」の意義

↓

必ずしも108条及び109条1項に規定する建造物等に対する延焼の危険のみに限られるものではなく、不特定又は多数の人の生命、身体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれる

↓

あてはめ

↓

「不特定……の人の……財産」

↓

あてはめ

↓

財産のみに延焼の危険が及んだ場合における一定の規模

↓

あてはめ

↓

3 「公共の危険」の発生の認識の要否

↓

不要説

↓

故意あり

↓

4 他人所有建造物等以外放火罪が成立する

1 甲が乙車に約1.5リットルのガソリンを車体全体にかけた上で、ガ
2 スライターで点火し、これを燃やした行為には、他人所有建造物等以外
3 放火罪（110条1項）の成立が考えられる。

4 まず、甲は、乙車という建造物等「以外の物」に「放火」していると
5 ころ、乙車は、幅約10センチメートル、高さ約30センチメートルの
6 炎が上がり、独立して燃焼しているため、「焼損」したといえる。

7 2(1) もっとも、本問では、乙車以外の2台の自動車（以下「本件自動
8 車」という。）という財産に対する延焼の危険性しか生じておらず、
9 「公共の危険を生じさせた」といえないのではないか。

10 (2) 放火罪の公共危険罪たる性格を考慮に入れば、公共の危険とは、
11 必ずしも108条及び109条1項に規定する建造物等に対する延焼
12 の危険のみに限られるものではなく、不特定又は多数の人の生命、身
13 体又は前記建造物等以外の財産に対する危険も含まれる。

14 このような危険性発生の判断については、物理的な延焼可能性を考
15 慮した上で、当該具体的状況における一般人の判断を基準として行わ
16 なければならない。

17 (3)ア 本問における犯行場所である駐車場は、人が立ち入る建造物等か
18 らは少なくとも20メートル以上離れていたため、建造物等に対す
19 る延焼の危険は認められない。また、同様に、不特定又は多数の人の
20 生命、身体に対する危険も認められない。

21 イ 一方で、自動車全体にガソリンをかけた上で、点火した場合、給
22 油口内のプラスチック樹脂製の給油キャップ等に引火し、更にガソ

1

1 リンタンク内の気化ガスに引火する等してタンクが爆発するおそれ
2 があり、そうならば、本件周辺物に対する延焼の危険が発生する。
3 本件周辺物のうち、ゴミ集積場に置かれたゴミ（以下「本件ゴミ」
4 という。）は財産とはいえないが、本件自動車は財産に当たる。

5 本件自動車は2台に過ぎないから、「多数」とは言い難い。

6 他方、上記にいう「不特定」とは、犯行の経緯とは無関係に偶然
7 その場に存在しているということを意味するから、本件自動車が2
8 台にすぎないとしても、偶然的にそこに駐車されている以上は、こ
9 れに該当する。

10 したがって、不特定の人の財産に対する延焼の危険が認められ得
11 る。

12 ウ もっとも、延焼の危険が財産にのみ及んだ場合、一定規模の危険
13 性の発生を要求すべきである。毀棄罪の法定刑に比して、110条
14 1項の刑が相当に重いこととの均衡を図る必要があり、放火罪が、
15 火の伝播性・拡散性、その不確定性、侵害の態様、結果が重大とな
16 る危険性を背景とする犯罪類型であることを考慮する必要があるか
17 らである。

18 本問では、確かに、本件自動車に対する延焼可能性のみでは、一
19 定の規模に対する危険性を肯定することは難しい。

20 しかし、ガソリンタンク内の気化ガスに引火する等してタンクが
21 爆発するおそれがあったこと、同所には、本件ゴミ約300キログ
22 ラムが置かれており、それに対する延焼の危険が生じていること、

2

炎は幅約10センチメートル、高さ約30センチメートルまで燃え上がったこと、同所がマンションの住民専用の駐車場であることからすれば、一般人を基準として一定規模の危険性の発生を肯定できる。

エ したがって、「公共の危険」の発生は認められる。

3(1) もっとも、甲は、乙車に「放火」し、「焼損」する認識を有しているものの、本件周辺物に延焼することはないだろうと考えており、「公共の危険」発生の認識を欠いている。このような認識を欠いている場合、故意(38条1項)が阻却されないか。

(2) この点について、責任主義の観点から、故意を問うにあたり、「公共の危険」発生の認識を要求する立場もある。

しかし、110条1項は「よって」の文言を用いており結果的加重犯であることが明らかであるから、その認識を要求することは文理解釈の観点で問題が大きい。

したがって、故意を問うにあたり、「公共の危険」発生の認識は不要であると解する。

本問でも、甲が「公共の危険」発生の認識を有していなかったとしても、故意は阻却されない。

4 以上から、甲には他人所有建造物等以外放火罪が成立する。

以上

3

4